ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, дом 12
адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 09АП-89943/2022

город Москва Дело № А40-284009/21
25.01.2023

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Марковой Т.Т., рассмотрев в порядке упрощенного производства без вызова сторон апелляционную жалобу ТО Управления Роспотребнадзора по г. Москве в САО
на решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.12.2022 по делу № А40-284009/21,
по заявлению ООО «Деливери Клаб»
к Территориальному отделу Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве в Северном административном округе г. Москвы
о признании незаконным и отмене постановления;

установил: при новом рассмотрении дела решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.12.2022 признаны незаконными и отменены постановление Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве в Северном административном округе г. Москве по делу об административном правонарушении от 14.12.2021 № 26-00932 о привлечении ООО «Деливери Клаб» к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и представление от 14.12.2021 № 26-00350-02 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства.

Административный орган не согласился с выводами суда, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт по мотивам, изложенным в жалобе.

Через канцелярию суда от общества поступил отзыв на апелляционную жалобу в порядке ст. 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, который приобщен к материалам дела.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу: www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями ч. 6 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон в порядке, предусмотренном ст. ст. 266, 268, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что в качестве противоправного деяния обществу вменено нарушение требований п. п. 1, 2 ст. 8, п. 1 ст. 10 Закона от 07.02.1992 № 2300-1

«О защите прав потребителей», выразившееся в ущемлении прав потребителя таким образом, при котором потребитель, заказывая товар (услугу) посредством сервиса Delivery Club, обязан оплатить «сервисный сбор».

Представлением от 14.12.2021 № 26-00350-02 на заявителя возложена обязанность устранить причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения.

Не согласившись с постановлением и представлением, общество обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Суд первой инстанции пришел к выводам о том, что поскольку факт безальтернативного включения отдельной строкой дополнительного платежа к стоимости заказа в качестве оплаты услуги «сервисный сбор» административным органом доказан, данное обстоятельство ущемляет права потребителей и образует событие административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Рассмотрев повторно материалы дела, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены судебного акта, исходя из следующего.

Частью 2 ст. 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей.

Согласно ст. 9 Федерального закона от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, правами, предоставленными потребителю Законом о защите прав потребителей и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

В соответствии с п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.

Следовательно, ущемляющими признаются те условия договора, которые ухудшают права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей.

Пунктом 3 ст. 16 Закона о защите прав потребителей определено, что продавец (исполнитель, владелец агрегатора) не вправе без получения согласия потребителя выполнять дополнительные работы (оказывать дополнительные услуги) за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены, вправе потребовать от продавца (исполнителя, владельца агрегатора) возврата уплаченной суммы.

В оспариваемом постановлении управление указывает, что у потребителя отсутствовала возможность отказаться от дополнительных услуг в виде «сервисного сбора».

В данном случае следует определить, какая услуга является «основной» по отношению к «сервисному сбору».

Судом установлено, что ООО «Деливери Клаб» оказывает услуги по предоставлению права использования сервиса Delivery Club, с помощью которого пользователь сервиса (потребитель) может заключить договор купли-продажи с

партнером ООО «Деливери Клаб», соответственно ООО «Деливери Клаб» является агрегатором информации о товарах (услугах).

В соответствии с терминологией, используемой Законом о защите прав потребителей, владелец агрегатора информации о товарах (услугах) (владелец агрегатора) - организация независимо от организационно-правовой формы либо индивидуальный предприниматель, которые являются владельцами программы для электронных вычислительных машин и (или) владельцами сайта и (или) страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и которые предоставляют потребителю в отношении определенного товара (услуги) возможность одновременно ознакомиться с предложением продавца (исполнителя) о заключении договора купли-продажи товара (договора возмездного оказания услуг), заключить с продавцом (исполнителем) договор купли-продажи (договор возмездного оказания услуг), а также произвести предварительную оплату указанного товара (услуги) путем наличных расчетов либо перевода денежных средств владельцу агрегатора в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с п. 3 ст. 16.1 настоящего Закона и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Пользовательское соглашение, в котором до потребителя доведен порядок оказания услуг ООО «Деливери Клаб», как владельца агрегатора, является, по своей правовой природе, договором присоединения (ст. 428 ГК РФ).

При регистрации в сервисе Delivery Club потребитель в обязательном порядке знакомится и соглашается с условиями Пользовательского соглашения, тем самым присоединяясь к его условиям.

Согласно п. 3.1 Пользовательского соглашения, сервис Delivery Club представляет собой информационную площадку, на которой размещаются предложения партнеров общества, общество обеспечивает принятие средств в счет оплаты товаров и их доставки.

Общество является информационным связующим звеном между пользователями сервиса.

В силу п. 3.2 Пользовательского соглашения, ООО «Деливери Клаб» оказывает пользователям услуги по предоставлению права использования сервиса Delivery Club на условиях неисключительной лицензии (как он определен в преамбуле Соглашения) в течение срока действия настоящего Соглашения способами, указанными в настоящем Соглашении, с учетом пределов, установленных настоящим Соглашением. Предоставление права использования носит возмездный характер.

В данном случае, следует установить, какие услуги оказывает заявитель и за счет чего формируется плата за оказание услуг.

Правоотношения между ООО «Деливери Клаб» и пользователями сервиса Delivery Club свидетельствуют о заключении между ними лицензионного договора.

В соответствии с п. 1 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Согласно п. 5 ст. 1235 названного Кодекса предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности носит возмездный характер, и пользователь обязан выплачивать правообладателю лицензионную плату на условиях, предусмотренных лицензионным соглашением.

В соответствии абз. 3 п. 5 ст. 1235 Кодекса выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых

или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Судом установлено, что организация работы сервиса Delivery Club за плату не может являться нарушением действующего законодательства.

Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности за плату положениями закона не запрещается.

Положения ст. 1235 Кодекса закрепляют право ООО «Деливери Клаб» предоставить третьим лицам право использования результата интеллектуальной деятельности за плату.

На общество какими-либо правовыми нормами не возложена обязанность предоставлять потребителям разработанные им результаты интеллектуальной деятельности на безвозмездной основе.

Пользовательское соглашение на дату совершения заказов потребителем содержало условие о возмездном характере использования сервиса Delivery Club. Пользователи Сервиса Delivery Club выражают добровольное согласие с условиями Пользовательского соглашения, в ином случае использование сервиса невозможно. Условия о возмездном характере предоставления права использования сервиса Delivery Club доводятся до пользователя информационного сервиса в Пользовательском соглашении на этапе входа на сайт Delivery Club / при загрузке приложения и при оформлении заказа.

В соответствии с п. 1 Пользовательского соглашения (в редакции 01.05.2021) пользователь информационного сервиса Delivery Club выражает полное и безоговорочное согласие со всеми условиями посредством присоединения.

В случае, когда заказ потребителя оформлен посредством сервиса Delivery Club, следовательно, потребителем выражено добровольное полное и безоговорочное согласие на взимание «сервисного сбора» за предоставление права использования сервиса.

Использование сервиса Delivery Club носит возмездный характер, потребитель получает возможность дистанционно и оперативно осуществлять заказы готовой еды/продовольственных товаров.

Из условий Пользовательского соглашения ООО «Деливери Клаб» и порядка работы сервиса Delivery Club, следует, что «сервисный сбор» не является дополнительной услугой или навязанной платой за дополнительную услугу.

Потребитель вступает в самостоятельные правоотношения с продавцами готовой еды (товаров) и службами доставки.

В соответствии с пп. 4 п. 3 Пользовательского соглашения правоотношения по купле-продаже товаров (а также их доставке) возникают непосредственно между партнером Delivery Club (лицом, осуществляющим доставку) и пользователем (за исключением случаев, указанных ниже).

Delivery Club не является стороной сделки по реализации товаров партнера пользователю.

Пользователи сервиса заключают договоры купли-продажи и оказания услуг доставки с иными лицами - партнерами сервиса.

ООО «Деливери Клаб» является агентом, взимающим платежи в пользу партнеров.

Взимание платы за основную услугу не является нарушением закона о защите прав потребителей, в связи, с чем в действиях общества отсутствует нарушение ст. 16 Закона о защите прав потребителей.

Оспариваемое представление вынесенное на основании постановления признанного судом незаконным также является незаконным.

Руководствуясь ст. ст. 229, 266, 268, 269, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.12.2022 по делу № А40-284009/21 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Судья Т.Т. Маркова